

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1050/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

โจทก์

นายสมศักดิ์หรือสุน แซ่อิว

จำเลย

นายสมศักดิ์หรือสุน แซ่อิว จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 86, มาตรา 88, มาตรา 90

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 226, มาตรา 239

ความว่า คดีนี้จำเลยได้ฎีกาว่าฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้ำ เนื่องจากสิทธินำคดีอาญา มาฟ้องระงับไปแล้ว เพราะในความผิดเดียวกันนี้จำเลยได้ถูกฟ้องเป็น 4 ส่วน ซึ่ง ในส่วนอื่นศาลได้มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องและโดยเฉพาะ คดีอาญาหมายเลขดำ ที่3105/2530 หมายเลขแดงที่ 185/2531 ของศาลจังหวัด สมุทรปราการได้ถึงที่สุดแล้ว เพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไป โดยเที่ยงธรรม จำเลยจึงขออ้างพยานเพิ่มเติมปรากฏตามบัญชีพยานท้าย คำร้องนี้ และขอศาลฎีกาได้โปรดมีคำสั่งให้เรียกส่วนคดีอาญา หมายเลขดำที่ 3105/2530 หมายเลขแดงที่ 145/2531 มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 357 จำคุก 1 ปี 6 เดือน คำให้การจำเลยชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 1 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 96,97)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าสำนวนคดีอาญาที่จำเลยอ้างเป็นพยานเพิ่มเติมเป็นพยาน เอกสารสำคัญ ขณะที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีก็ยังมีได้นำมาประกอบการพิจารณา เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงอนุญาตให้จำเลยอ้างพยานเพิ่มเติมได้ ให้มี หนังสือขอเยี่ยมสำนวนคดีอาญาที่จำเลยอ้างมาเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลฎีกา ต่อไป

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าสำนวนคดีอาญาที่จำเลยอ้างเป็นพยานเพิ่มเติมเป็นพยาน เอกสารสำคัญ ขณะที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีก็ยังมีได้นำมาประกอบการพิจารณา เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงอนุญาตให้จำเลยอ้างพยานเพิ่มเติมได้ ให้มี หนังสือขอเยี่ยมสำนวนคดีอาญาที่จำเลยอ้างมาเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลฎีกา ต่อไป

(อัมพร เดชศิริ-เดชา สุวรรณโณ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
